

מסורת הש"ס

אור לארבעה עשר

פרק ראשון פסחים יב.

עין משפט
נר מצוה

פ א מ"א פ"א מהלכות
עדות הלכה ד סמג
עשין קט:
צ ב מ"א פ"ב מהלכות
עדות הלכה א:

מוסף רע"י

[illegible]

רבינו חננאל (המשד)

אדם משעה שנה של יום
שבעה שנים, ומשעה
שבעה שנים עד יום א'
השמיני, היבין להו לר' מאיר
השלישי שנת חסר משהו,
ולר' יהודה שלש שנים,
חסר משהו כיצד לר'
יהודה אם יעידו שנה
של יום, חריבין
המחזיקים להדיח כ' עמנו
משעה שנה עד ע"ה
שנה ברביעית, ואם יעידו
שלישית יאדור ע"ה,
ואם יעידו משעה ד' יאדור
ע"ה משנה שנה
שנה עד ע"ה שנה, כשם שיש
לומר טעו לפניהם ג' שנות
שנה, כר' שמואל, כר' אבא
לחור, כר' אבהו ור' אבהו
למלתי בטעת חלינן ולא
תקלינן, ואם יעידו
המחזיקים שהיה עמנו כ'

שיחכן שיטען, אבל אם יעידו בשעה ה' אין נותנין שלש שעות שהן ה' וששית ושביעית בטעותם. למה שבחמש חמה במזרח, וכשנענה היום הנותן למעיד בשביעית, לא ידעו אלא אם אין יעידו עליהם כי יבטל היום משבועת עד ששעריהם. ואם יעידו בשעה ט' לא ידעו, אלא עד שיעידו ששית וזמנא מהמם משבועת עד שעה י"א, ולמה שזנו אחד אומר בשתי שעות ולא שנינו אחד אומר בשעה ראשונה, לפי ששעה ראשונה שהוא שחרית ושעה י"א שהוא ארבע שעות אדם נהון, ודייקת הנה מילי דמקמי ה' יהיהדא אחד אומר כי לא אחד אומר בה' אלא שני, ואמר בריבית כי היה בחלתה' ג' שעות הנה, ושמי איה דאמר ה' שעות חסר משנה לאחורא, אף בסוף ה' היה מעשה, והא דקתני ג' טעי' ג' שעות חסר משנה לפניו ומצטרף, ש"מ דטעי איהו אם השיעור לפניו ולאחורא, וכענין הזה אליבא דר' מאיר שתי שעות חסר משנה, וזהוילי השעות שאין כן אדם טועה בהן, כגון שעה ראשונה שאין אדם טועה בה שעה ראשונה, וז"ש ד' וז"ש ד' כי ידעו שש' שעות.

ששלוש והאי דלמך בתחילת חמש טעי שעה רביעיית ומשכו של סוף
אי נמי בתחילת חמש הוה והאי דלמך בסוף שלש טעה שעה
רביעיית ומשכו: **לשמעיהא**. לדכיי: **אמר**. רבא וכי אפשר לומר
שאין תולין טעות אלא משכו לר' מאיר ושכו ומשכו לר' יהודה א"ר

[illegible]

תורה אור השלם

1. וְשִׁפְטוֹ הָעֵדָה בֵּין
הַמִּזְבֵּחַ וּבֵין גְּאֵל הָדָם
הַמִּשְׁפָּטִים הָאֵלֶּה
בַּמִּדְבָּר לֵאמֹר כִּד
2. וְהִצִּילוֹ הָעֵדָה אֶת
הָרֹצֵחַ מִיַּד גְּאֵל הָדָם
וְהִשְׁכִּיב אֹתוֹ הָעֵדָה אֶל
עֵצֵי הַמִּקְלָט וְאִשֶּׁר נָס
שָׁמָּה יִשְׁכַּב וְיִשָּׁב עַד מוֹת
הַבְּרִיָּה הַגִּדֹל אֲשֶׁר מִשַּׁח
אֹתוֹ בְּשִׁמֹן הַקֹּדֶשׁ:

הגהות הב"ח

- (א) גמ' בודקין ארתן
שבע: (ב) רש"י ד"ה אמר
יצא וד"ה והא רחמנא
ד"ה: (ג) ד"ה אלף אמר
יצא לר' מאיר שחיה
מקיים ערותא אדם טועה
כ"י את אלו דהיטו שמי
שעו' כז"ל: (ד) ד"ה מעשה
כ"י אדם טועה הס"ד
אח"כ מ"ה ולר' יהודה
נ"י משהו ארת: (ה) ד"ה
היו בודקין ארת: (ו) ד"ה
מקירות אחד מזה ואיני

מוסף תוספות

- חמש דאמר והאי
תחתית חמש והו
גמיריה טעי
שמיעורא דאדם טועה.
ה' סרין. ב. דרווקא
הקל בשקט להו דבאר
והמנא דבסין העדה
ה' מוס' האלני. ד. דה
יאמרין דאני מגיד וזהו
מגיד היינו בדבר התלוי
סבאר בשקט. מוס'.
ה' עטיל יא. ד. דצרין
משילינהו באיהו יום.
ה' סרין. ה. ב. שנות
דרים ולדי' מוס'
ה' טלס'. ו. ולא היו עמהם
י אע ד סוף רביעית.
טס.

רבינו חננאל

בא רבא ודחה להני תרי
דאביי ופשוטו
ינתו. ואוקמוהו הכי,
דבירי ר' מאיר ארע טעם
שני שעות חסר, משהו,
מפשה כי הוה, בירוש
למשה שראו העדרא אז
בתחלתא שני שעות היה,
והא שראו שנים שפיר
מזה, והאי שעות חסר
שלש. והאי שעות חסר
משהו, לפיכך לאו עד נדרותא
ייקומא, אי כסוף שלש היה
למפשה, והאי דקאמר
שני שעות טעה שעה
והאי שעות חסר משהו, והאי
דקאמר שלש שעות קאמר,
דבירי ר' יהודה ארע טעם
שני שעות חסר, משהו,
מפשה כי הוה בתחלתא
למשה שני שעות היה,
והאי שעות חסר
משהו, אי כסוף ר' היה

ה' ג' שעות חסר משהו. ואקשינן על אה דרבא, תנן הוי בודקין אותן בשבע חקירות, אחת מהן היא חקירת בריכות, אלא איך חקירינן איני יודע ודעתו טבלה, בבידוקי אה אחד מהן אינו יודעין עדותן קיימת, והניחן בה מבתי חקירות ובידוקי תוריהו ומדארייתא נהנה, ואינו תבדוק. מה לי חקירות מה לי בריקות. ואמרין חקירות כי אמר איני יודע היא לה עדות ובריתן שאנין יכול להלוימא איה עדות, ואי שמי איה עדות, חקירות היא עדות עדות כיוונו שני העדים ויעידו שבעה ו' ודיסמט שבעה ו' אמרנו טעני שנה ו' הנה העשה, השיעור, הדין עמהם, (על זה הדין) קיימת, כי טבלה תורת חקירות דאזוי שיהא לדברי חקירות, זה כי בל דלי חקירות, ואמר שלש חקירות, ואלו תן איהו חסר איהו שיהא מקום. מימי חקירות, חסר הוא מן הדין. ופריש רבא דהיבניו בל כלהו טעניהו, פרושן כל עדות שיעור